

اللغة وموقعها من اختلاف الفقهاء: محددات منهجية ونماذج تطبيقية

د حميد مسرار

hamidmesrar@hotmail.fr

تاريخ الاستلام: 2025/08/26 تاريخ القبول: 2025/11/13 تاريخ النشر: 2026/01/01

ملخص البحث

اقتضت سنة الله الماضية في خلقه اختلاف الناس جنسا ولونا ولغة وفهما وملة... وكل ذلك دليل على التنوع الذي أودعه باري الكون في خلقه لأجل التعارف والتعاون والتآزر، وللإختلاف أسبابه الموضوعية التي تجعل منه أمرا لازما محتوما في كثير من الأحيان، وهي أسباب متعددة كثيرة وقف عندها علماؤنا الأجلاء لأجل تقريب الهوة بين المختلفين حتى يعذر بعضهم بعضا، ومن ثم يكون الاطلاع على تلك الأسباب فرضا لازما محتوما حتى يكون الدارس في المجال الفقهي على بينة من أمره حتى لا يحجر مباحا... ولا يضيق واسعا، ولا شك أن الكشف عن أسباب الاختلاف بين الفقهاء يستدعي الوقوف عند الاختلاف بسبب اللغة، ليبقى التفصيل في هذا السبب هدفا لمعرفة موقعها من اختلاف الفقهاء من حيث محدداتها المنهجية التي يظهر أثرها في النوازل والأحكام الفقهية . وقد خلص البحث إلى ما يلي :

اختلف الفقهاء بسبب اللغة من جهة الاشتراك في موضوع اللفظة أو في تركيب بعضها على بعض، وبسبب تطور اللغة وانتقالها من الوضع اللغوي إلى الوضع العرفي أو الشرعي. ومن جهة طرق دلالة الألفاظ على الأحكام حيث قسم الأحناف طرق الدلالة إلى أربع وهي: عبارة النص وإشارته ودلالته واقتضاؤه، والمتكلمون إلى

اللغة وموقعها من اختلاف الفقهاء: محددات منهجية ونماذج تطبيقية

قسمين: منطوق ينقسم بدوره إلى صريح وغير صريح يتفرع بدوره، إلى دلالة اقتضاء ودلالة إيماء والقسم الثاني المفهوم ويتفرع إلى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة لنخلص أن اللغة لها موقع خاص في اختلاف الفقهاء، فما على المختلفين إلا أن يعذروا بعضهم بعضا ليكون الاختلاف اختلاف رحمة لا اختلاف عداوة وشحناء .

كلمات مفتاحية: الاختلاف ، اللغة ، الفقه ، الاختلاف الفقهي

1. مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد فقد اقتضت سنة الله الماضية في خلقه اختلاف الناس جنسا ولونا ولغة وفهما وملة... وكل ذلك دليل على التنوع الذي أودعه باري الكون في خلقه لأجل التعارف والتعاون والتآزر. وقد اختلف رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره سيد الخلق مع أصحابه وهم سادة الخلق أيضا، فاختلّفوا في حياته وبعد موته في الفروع فما زادهم ذلك إلا تنوعا وغنى ورفعة وسموا.

وللاختلاف أسبابه الموضوعية التي تجعل منه أمرا لازما محتوما في كثير من الأحيان، وهي أسباب متعددة كثيرة وقف عندها علماؤنا الأجلاء لأجل تقريب الهوة بين المختلفين حتى يعذر بعضهم بعضا، ومن ثم يكون الاطلاع على تلك الأسباب فرضا لازما محتوما حتى يكون الدارس في المجال الفقهي على بينة من أمره حتى لا يحجر مباحا... ولا يضيق واسعا، ولذلك صارت قولة سيدنا قتادة نبراسا جامعا في هذا الإطار وقد قال فيها رضي الله عنه: " من لم يعرف الاختلاف لن يشم رائحة الفقه".

ولاشك أن الكشف عن أسباب الاختلاف بين الفقهاء يستدعي الوقوف عند الاختلاف بسبب اللغة، ليبقى التفصيل في هذا السبب هدفا لمعرفة موقعها من

اللغة وموقعها من اختلاف الفقهاء: محددات منهجية ونماذج تطبيقية

اختلاف الفقهاء من حيث محدداتها المنهجية التي يظهر أثرها في النوازل والأحكام الفقهية .

الدراسات السابقة

أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى الخن تناول فيه الكاتب أهم أسباب اختلاف الفقهاء كما ختمه بباب تطبيقي في موضوع النكاح

أما الدلالات ومجالي الاختلافات الشيخ محفوظ بن بية تحدث الكاتب فيه عن دلالات الألفاظ ودلالات المعاني وبين أسباب الاختلاف بسببها

أثر اللغة في اختلاف المجتهدين عبد الوهاب عبد السلام طويلة فصل فيه الكاتب أسباب الاختلاف بسبب اللغة وتحدث عن أسباب الاختلاف العارض من جهة الاشتراك ومن جهة الحقيقة والمجاز وحروف المعاني كما بين مسالك العلماء في معالجة النصوص لتفسيرها واستنباط الأحكام منها .
الاختلاف اللغوي وأثره في بناء الأحكام الشرعية : علي زواري أحمد تناول فيه الكاتب واقعية الاختلاف اللغوي وبين منشأه.

وبالرغم من أهمية هذه البحوث في تسليط الضوء على الاختلاف واعتبار اللغة سببا من أسباب الاختلاف، فالسؤال الذي نود الإجابة عنه : ما موقع اللغة في

اختلاف الفقهاء؟

إشكالية البحث

الإشكالية التي نود الإجابة عنها هي: ما موقع اللغة في اختلاف الفقهاء؟

إشكالية يتفرع عنها مجموعة من الأسئلة الفرعية:

اللغة وموقعها من اختلاف الفقهاء: محددات منهجية ونماذج تطبيقية

ما حاجة الفقيه للغة؟ وما أهم أسباب اختلاف الفقهاء؟ وماهي أنواع الاختلاف

بسبب اللغة؟

أهمية الدراسة

تقدم الدراسة تعريفاً موجزا لحاجة الفقيه للغة.

تنشأ الدراسة تقديم بعض أهم أسباب الاختلاف.

-تسعى الدراسة إلى تقديم تصور حول موقع اللغة في اختلاف الفقهاء.

تهدف الدراسة إلى الاعتناء باللغة العربية في الدراسات الفقهية.

منهج البحث

اعتمد الباحث لإنجاز الدراسة على المنهجين الوصفي والتحليلي نظراً لكونهما

يتناسبان وطبيعة الاشكالية التي نود الإجابة عنها.

لمناقشة هذا البحث قسمته إلى مبحثين :

المبحث الأول: حاجة الفقيه إلى اللغة

المبحث الثاني :موقع اللغة من اختلاف الفقهاء:

2. حاجة الفقيه إلى معرفة اللغة العربية

لا يمكن للفقيه أن يستنبط الأحكام الشرعية إلا بمعرفة اللغة العربية ودلالاتها

وعليه، فحاجة الفقيه للغة العربية ماسة وذلك للأسباب الآتية :

اللغة وموقعها من اختلاف الفقهاء: محددات منهجية ونماذج تطبيقية

1.2 الوضع اللغوي أصل المعاني والحقائق الدلالية

إن الوضع اللغوي سواء أكان حقيقة لغوية أم حقيقة عرفية أو حقيقة شرعية أصل للمعاني والحقائق الدلالية، ذلك بأن صفة صناعة المعنى من الوضع اللغوي يشتمل على الحمل اللفظي الحقيقي الذي هو حمل اللفظ المفرد على موضوعه اللغوي، والحمل اللفظي المجازي: الذي يعني حمل اللفظ على معنى المعنى والحمل التعديدي الذي هو حمل قواعد الدلالة على مقتضى اللغة وتحريرها على مقتضى الوضع، بالاستناد إلى اللسان ومعهود العرب، والحمل التركيبي الذي هو الحمل على الدلالة التي أثمرها النظم بتعليق الألفاظ بعضها ببعض، جعل بعضها بسبب من بعض

وأما صناعة المعنى من الاستعمال العرفي فهو حمل المنقولات العرفية على معناه العرفي، والذي يدل عليه دلالة مباشرة دون انضمام قرينة إليه، والصفة التي يتم بها صناعة المعنى من الاستعمال العرفي تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

تخصيص اللفظ ببعض معانيه المدلول عليها في الوضع الأول مثل حمل لفظ الغلول على الخيانة في الغنيمة، وكان أصل وضعه في عموم أخذ الشيء خيانة.

اشتهار اللفظ في غير ما وضع له في الأصل عرفاً

اشتهار التركيب في غير مقتضاه اللغوي

أما صناعة المعنى بطريق الوضع الشرعي: فالمراد به: هو اللفظة الدالة على

معنى مجازي، انتقلت إليه بغلبة استعمال الشرع فيه .

وعليه فلا مناص للفقيه إن أراد استنباط الأحكام الشرعية أن يكون ملماً بكيفية صناعة المعنى من الوضع اللغوي.

اللغة وموقعها من اختلاف الفقهاء: محددات منهجية ونماذج تطبيقية

2.2 اللغة أساس في استنباط الحكم الشرعي

لا يمكن استنباط الأحكام الشرعية إلا بمعرفة اللغة العربية، يقول البيضاوي: لا يمكن استنباط الأحكام منها إلا بفهم كلام العرب أفراداً وتركيباً، ومن هذه الجهة يعرف العموم والخصوص، والحقيقة والمجاز، والإطلاق والتقييد، وغيره مما سبق (البيضاوي، 2008، 4/ 551-552)

3.2 اللغة شرط في الفهم المقاصدي

تعتبر اللغة ضابطاً من ضوابط الفهم المقاصدي حيث لا يمكن معرفة مقاصد الشريعة إلا من باب اللغة العربية بمعانيها ودلالاتها المعهودة في الخطاب العربي، فالشريعة لا تخرج عن نصوص الوحي قرآناً أو سنة، فهي نصوص عربية في ألفاظها ونظمها وخطابها، فمن أراد أن يعرف مقاصد الشريعة فمن نصوص الشريعة ومرشده وترجمانه في ذلك لسان العرب وقواعده وأعرافه (الشاطبي، 154/3)

3-1 موقع اللغة من اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء بسبب اللغة قد يكون من جهة مدلولات الألفاظ اللغوية ومن خلال دلالاتها على الأحكام.

3-2: اختلاف الفقهاء في مدلولات الألفاظ اللغوية،

قد يختلف الفقهاء بسبب مدلولات اللغة للاشتراك في موضوع اللفظة أو في تركيب بعضها على بعض وبسبب تطور اللغة وانتقالها من الوضع اللغوي إلى الوضع العرفي أو الشرعي.

اللغة وموقعها من اختلاف الفقهاء: محددات منهجية ونماذج تطبيقية

أ- الاختلاف بسبب الاشتراك

قسمه البطليوسي إلى ثلاثة أنواع:

- 1- اشتراك في موضوع اللفظة المفردة .
 - 2- اشتراك في أحوالها التي تعرض لها من إعراب وغيرها.
 - 3- اشتراك يوجبه تركيب الألفاظ وبناء بعضها على بعض
- فأما الاشتراك العارض في موضوع اللفظة المفردة فجعله نوعان:
- اشترك يجمع معاني مختلفة متضادة، واشترك يجمع معاني مختلفة غير متضادة.
- فالأول: كالقرء. ذهب الحجازيون من الفقهاء، إلى أنه الطهر، وذهب العراقيون إلى أنه ، (ابن السيد البطليوسي، 1424هـ/2003م، ص 178)،
 - وأما الثاني فمثل قوله تعالى: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا"(. سورة المائدة، الآية 35).
- فذهب قوم إلى أن "أو" للتخيير وهو قول الحسن البصري، وبه قال مالك وذهب آخرون إلى أنه لتفصيل والتبعيض، فمن حارب، وقتل وأخذ المال، صلب ومن قتل ولم يأخذ المال، قتل، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده، ورجله من خلاف(الإنصاف، البطليوسي، ص 53).
- وأما الاشتراك العارض من قبل اختلاف أحوال الكلمة دون موضوع لفظها فمثل قوله تعالى: "ولا يضار كاتب ولا شهيد" (سورة البقرة، الآية 281).

اللغة وموقعها من اختلاف الفقهاء: محددات منهجية ونماذج تطبيقية

يقول البطليوسي: "وإنما أوجب هذا الخلاف أن قوله: "ولا يضار" يحتمل أن يكون تقديره: ولا يضار بفتح الراء. فليزِم على هذا أن يكون الكاتب والشهيد مفعول بهما لم يسم فاعلهما، وهكذا كان يقرأ ابن مسعود بإظهار التضعيف وفتح الراء ويحتمل أن يكون تقديره "ولا يضار" بكسر الراء، فليزِم على هذا أن يكون الكاتب والشهيد فاعلين (ابن السيد البطليوسي، 1403هـ، ص 54).

وأما الاشتراك العارض من قبل تركيب الكلام، وبناء بعض الألفاظ على بعض فإن منه ما يدل على معان مختلفة متضادة ومنه ما يدل على معان مختلفة غير متضادة. ومثال النوع الأول قوله تعالى: "وترغبون أن تنكحوهن" (سورة النساء، الآية: 126) قال قوم معناه: وترغبون في نكاحهن لما لهن: وقال آخرون: "وترغبون في نكاحهن لدمايتهن وقلة مالهن" (البطليوسي، 1424هـ/2003م، ص 54)

أما عن النوع الثاني فمثاله قوله تعالى: "وما قتلوه يقينا" (سورة البقرة، الآية 156). فإن قوما يرون الضمير من (قتلوه) عائدا على المسيح، وقوما يرونه عائدا إلى العلم المذكور في قوله تعالى: "ما لهم من علم إلى اتباع الظن" فيجعلوه من قول العرب (قتلت الشيء علما) (البطليوسي ص 54)

ب- الاختلاف بسبب الحقيقة والمجاز

من بين الأمور التي اختلف فيها الفقهاء بسبب الحقيقة والمجاز ما يلي:
هل تراد الحقيقة والمجاز معا:

اللغة وموقعها من اختلاف الفقهاء: محددات منهجية ونماذج تطبيقية

اختلف العلماء في استعمال اللفظ في معنياه الحقيقي والمجازي معا في إطلاق واحد وجعل كل واحد منها مقصودا بالحكم من غير أن يكون هناك معنى عام يشملهما.

فذهب الشافعية إلى أن الحقيقة والمجاز قد يجتمعان معا وذهب الجمهور وبعض الشافعية إلى أنهم لا يجتمعان، كما اختلفوا في اقتران المجاز بأداة العموم فذهب بعض العلماء ومنهم أكثر الحنفية وبعض الشافعية إلى أنه لا يعم وذهب الجمهور إلى أن المجاز إذا ألحق به ما يوجب العموم فإنه يعم .

ومن ثمرة الاختلاف في عموم المجاز اختلافهم في اشتراط النية لصحة الأعمال فالحنفية الذين لا يقولون بعموم المجاز لم يشترطوا النية لصحة الاعمال وإنما اشترطوها لنيل الثواب ولذلك قالوا صحة الوضوء والغسل بغير نية وأما الجمهور القائلون بعموم المجاز اشترطوا النية في جميع الأعمال لتكون صحيحة ولذلك قالوا بعدم صحة الوضوء والغسل بغير نية (عبد الوهاب عبد السلام طويلة، 2010، ص 172 - 174)

3-3: الاختلاف بسبب طرق دلالة الألفاظ على الأحكام.

بدا الخلاف جليا بين العلماء المتكلمين والفقهاء في طرق دلالة الألفاظ على الأحكام.

فقسم الأحناف طرق الدلالة إلى أربع وهي : عبارة النص وإشارته ودلالته واقتضاؤه

أما المتكلمون فقسموا الدلالة إلى قسمين: منطوق ينقسم بدوره إلى صريح وغير

صريح يتفرع بدوره، إلى دلالة اقتضاء ودلالة إيماء والقسم الثاني المفهوم ويتفرع

إلى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، والمقارن بين المنهجين يتبين له أن:

- الدلالات في منهج الحنفية أربع دلالات فقط بينما هي عند المتكلمين ست دلالات:

✓ ما يسمى إشارة النص عند الحنفية يسمى كذلك عند المتكلمين.

اللغة وموقعها من اختلاف الفقهاء: محددات منهجية ونماذج تطبيقية

- ✓ ما يسمى دلالة الاقتضاء عند الحقيقة تسمى كذلك عند المتكلمين.
- ✓ ما يسمى بدلالة النص عند الحنفية يسمى عند المتكلمين بمفهوم الموافقة.
- ✓ ما يسمى بعبارة النص عند الحنفية يقابله عند المتكلمين المنطوق الصريح ودلالة الإيماء.

✓ ليست عند الحنفية دلالة تسمى بمفهوم المخالفة، ويعتبرون هذه الدلالة فاسدة.

ومما اتفقوا عليه بخصوص هذه الطرق أن أقوى هذه الدلالات هي عبارة النص (المنطوق الصريح) ثم تليها إشارة النص ثم تليها دلالة النص (مفهوم الموافقة) ثم يلي ذلك دلالة الاقتضاء وعند التعارض يقدم الأقوى فالأقوى.

إلا أن الشافعية يقدمون دلالة النص على إشارته عند التعارض

قال تعالى: "ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة" (سورة النساء، الآية 92).

قال الشافعية إن هذه الآية دلت على وجوب الكفارة في قتل الخطأ فيكون وجوبها بالقتل العمد أولى، وقال الحنفية لئن سلمنا وجوب الكفارة في القتل العمد عن طريق دلالة النص، إلا أن هذه الدلالة معارضة بدلالة إشارة النص في قوله تعالى: "ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه" (سورة النساء، الآية 93) فإن هذه الآية دلت بطريقة الإشارة على عدم وجوب الكفارة على

اللغة وموقعها من اختلاف الفقهاء: محددات منهجية ونماذج تطبيقية

القاتل المتعمد وقد فهم ذلك من اقتصار على هذه العقوبة في مقام البيان، وإنما قدمت الإشارة لأنها أقوى.

أ- الاختلاف بسبب مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة

أما مفهوم الموافقة فيعني: "أن يعلم أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به ويسمى أيضا فحوى الخطاب".

والاحتجاج بمفهوم الموافقة لا يردده إلا الظاهرية الذين يعدونه ضربا من القياس وهم من نفاته، غير أن الخلاف وقع في نوع هذه الدلالة أي دلالة لفظية أو دلالة قياسية؟

ذهب المتكلمون والأشعرية والمعتزلة إلى أنها دلالة لفظية بمعنى أنها تحصل عن طريق الفهم من اللفظ لا في محل النطق.

وذهب الشافعية إلى أنها دلالة قياسية وهي القياس الجلي:

وحول ثمره الخلاف الخاصة بهذا المفهوم يقول الدكتور الخن: "وينبغي على هذا الخلاف خلاف في مسالك الكفارات والحدود. فمن يقول إن مفهوم الموافقة من قبيل القياس وهو لا يجيز إثبات الحدود والكفارات به، لا يمكن أن يحتج بمفهوم الموافقة على إثباتها. ومن يقول إنه دلالة لفظية لا قياسية، ثم هو لا يثبت الحدود والكفارات بالقياس يصح له أن يحتج بها على إثباتها" (مصطفى الخن، 2006، ص

اللغة وموقعها من اختلاف الفقهاء: محددات منهجية ونماذج تطبيقية

وبالنسبة لمفهوم المخالفة فإنه يطلق ويراد به: "ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفاً لمدلوله في محل النطق ويسمى دليل الخطاب" (الأمدي، 1404 هـ، 78/3)

ومعلوم أن مفهوم المخالفة ينقسم إلى أقسام ذكر الشوكاني أنها بلغت عشرة أنواع المشهور منها: مفهوم الصفة والشرط والغاية والعدد واللقب والحصص. (محمد بن علي الشوكاني، 1998، 385/3)

وقد ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى الأخذ بمفهوم المخالفة والاحتجاج بجميع أقسامه حاشاً مفهوم اللقب ففيه خلاف. وذهب الحنفية إلى عدم الاحتجاج به وجعلوه من الاستدلالات الفاسدة، غير أن متأخريهم حصروا عدم الاحتجاج به في كلام الشارع فقط، واعتبروه في المصنفات الفقهية، وفي كلام الناس في عقودهم وشروطهم.

فقالوا المخصوص بالذكر حكمه مقصور عليه ولا دلالة فيه أن حكمه فيما عداه بخلافه.

ونجد كذلك أن موقف ابن حزم من مفهوم المخالفة كموقف الحنفية، فهو لم يقل بمفهوم الموافقة حتى يقول بمفهوم المخالفة وكذلك جماعته الظاهريون، وقالوا إن كل خطاب وكل قضية فإنها تعطيك ما فيها، ولا تعطيك حكماً في غيرها.

وقد يلتقي الظاهرية مع الجمهور القائلين بالمفهوم في كثير من الأحكام، إلا أن مأخذ الظاهرية في ذلك البراءة الأصلية أو دليل آخر.

اللغة وموقعها من اختلاف الفقهاء: محددات منهجية ونماذج تطبيقية

وكان من أثر اختلاف العلماء في هذه القاعدة أن اختلفوا في فروع عديدة نذكر منها على سبيل المثال الزواج من الأمة مع طول الحرية.

ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والزيدية إلى حرمة ذلك أخذاً بمفهوم المخالفة في قوله تعالى: "ومن لم يستطيع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيما نكح من فتيانكم المؤمنات" (سورة النساء، الآية: 6) فقد دلت هذه الآية بمنطوقها على جواز نكاح الأمة المؤمنة بشرط عدم استطاعة طول الحرية، فتدل بالمفهوم المخالف على الحرمة عند انتفاء الشرط وبعدم الاستطاعة

ب- الاختلاف في دلالة الألفاظ من حيث الشمول وعدمه.

قد اختلف في دلالة هذه القواعد من حيث العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والأمر والنهي وغيرهما من الأمور ... وسنفصل في بعضها بإذن الله تعالى.

1- العام والخاص:

العام هو اللفظ الذي يستغرق جميع ما يصلح له من الأفراد، قال الغزالي: "هو اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعداً" (الغزالي أبي حامد 1413 هـ، 224/1)

أما الخاص فهو: "كل لفظ وضع لمعنى واحد على انفراد وقطع المشاركة" (الغزالي أبي حامد 1413 هـ، 224/1)

اللغة وموقعها من اختلاف الفقهاء: محددات منهجية ونماذج تطبيقية

وقد اختلفت الفقهاء في عديد من القضايا منها حكم العمل بالعام عند العلماء ودلالته على أفرادهِ وجواز تخصيص العام القطعي الثبوت بالدليل الظني وتعارض العام والخاص.

ومن أبرز القضايا المختلف فيها اختلافهم في حمل النص العام على النص الخاص عند التعارض. قال أبو الفتوح البيانوني: " اختلف العلماء في جواز حمل النص العام على النص الخاص عند التعارض بناء على اختلافهم في دلالة العام... قال جمهور : إن دلالة العام ظنية وقال الحنفية إن دلالته قطعية، ولهذا يحمل الجمهور العام على الخاص، فيعملون بالمخاص فيما دل عليه، ويعملون بالعام فيما وراء ذلك.... أما الحنفية: فلا يحملون العام على الخاص إذا تعارضا ولم يعلم تقدم أحدهما على الآخر، وإنما يعمدون إلى الترجيح بينهما كدليلين متعارضين بأي طريق من طرق الترجيح إذا تعذر الجمع..." - (محمد أبو الفتح البيانوني، 1983، ص 65)

وترتب على هذا الخلاف اختلاف واسع في الفروع، منها على سبيل المثال اختلافهم في حلية أكل ذبيحة المسلم إذا يسم الله عليها.

فقال الحنفية: حرام لقوله تعالى : " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق" (سورة الأنعام، الآية 121)

وقال الشافعية : جائز للحديث: "إذا ذبح المسلم فلم يذكر اسم الله، فليأكل فإن المسلم فيه من أسماء الله" (الدارقطني، 1966، ج 4، ص 295) وهو حديث خصصوا

اللغة وموقعها من اختلاف الفقهاء: محددات منهجية ونماذج تطبيقية

به عموم الآية السابقة. وسببا لاختلاف المباشرة هنا: هل المحرم يخص بخبر الأحاد أم لا؟

ج - الاختلاف بسبب المطلق والمقيد

عرف الأصوليون المطلق بأنه : " اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه " (الأمدي، ج 2، ص 111).

أما المقيد: فيطلق باعتبارين:

- الأول: ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين كزيد وعمر وهذا الرجل ونحوه.
- الثاني: ما كان من الألفاظ دالا على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه، كقولك دينار مئري، ودرهم مكي، وهذا النوع من المقيد وإن كان مطلقا في جنسه من حيث هو دينار مئري ودرهم مكي غير أنه مقيد بالنسبة إلى مطلق الدينار والدرهم. في مطلق من وجه ومقيد من وجه آخر" (الأمدي، ج 2، ص 111).

وبناء عليه اختلف العلماء في عديد من المسائل المتعلقة بالمطلق والمقيد كان من أبرزها الخلاف حول شروط حمل المطلق على المقيد، مما ترتب عليه اختلاف فقهاءنا الأجلاء في عدد من الأمور منها على سبيل المثال اشتراط الإيمان في كفارة الظهار.

قال تعالى : "والذين يظهرون من نسائكم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا" (سورة المجادلة، الآية 3). هنا ورد لفظ الرقبة مطلق.

اللغة وموقعها من اختلاف الفقهاء: محددات منهجية ونماذج تطبيقية

وقال تعالى: "ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا" (سورة النساء، الآية 92).

فذهب الجمهور من المالكية والشافعية وأحمد في رواية إلى إشتراط الإيمان في رقبة الظهارة حملاً للمطلق على المقيد نظراً لاتحاد الحكم وإن اختلف السبب على قاعدتهم، وذهب الحنفية وأحمد في رواية إلى عدم اشتراط الإيمان فيها بناء على أصلهم في عدم حمل المطلق على المقيد وعملوا بالمطلق في محله والمقيد في محله.

د : الاختلاف في الأمر والنهي.

1- الأمر

الأمر هو: " طلب الفعل على جهة الاستعلاء" (الآمدي، 8/2).

وصيغة عديدة جداً لذا اتفق الأصوليون على أن استعمال صيغة الأمر فيما عدا الطلب والتهديد والإباحة مجازاً، غير أنهم اختلفوا في دلالتها على هذه الثلاثة، كما اختلفوا في عدة مسائل منها:

1-1- هل الأمر يدل على الوجوب:

اختلفوا في ذلك على مذاهب:

أ- أن الأمر يدل على الوجوب وهو حقيقة فيه ولا ينصرف إلى غيره إلا بقربة، وقد ذكر الآمدي أنه مذهب الشافعي وجماعة من المتكلمين (الآمدي، 8/2)

اللغة وموقعها من اختلاف الفقهاء: محددات منهجية ونماذج تطبيقية

ب- أن الأمر حقيقة في النذب وهو مذهب أبي هاشم وكثير من المعتزلة (الآمدي،

(8/2

ج- مشترك اشتراكا لفظيا في الوجوب والنذب وهو منقول عن الشافعي.

د- موضوع للقدر المشترك بين الوجوب والنذب وهو الطلب.

هـ- التوقف حتى يقوم ما يدل على المراد منه، وعزا الآمدي هذا القول إلى الأشعري

ومن تابعه من أصحابه كالقاضي أبي بكر والغزالي وغيرهما.

2-1- اقتضاء الأمر المطلق الفور أو التراخي:

اختلف علماء الأصول في إفادة الأمر المطلق، أهو دال على الفور أم التراخي؟ والقول

بالفور مذهب الحنابلة، وقول مالك وجمهور المالكية غير المغاربة والحنفية وبعض

الشافعية أما المغاربة المالكيون والشافعية فقالوا بالتراخي.

ومن أمثلة اختلافهم :

-اختلافهم في فريضة الحج: هل على الفور أم على التراخي؟

الذين قالوا بأن الأمر يفيد الفور، قالوا إن الحج مأمور به على الفور، والذين قالوا

بالتراخي اعتبروا القادر على الحج غير عاص بتأخيره.

2-النهاي :

النهاي في اللغة ضد الأمر.

اللغة وموقعها من اختلاف الفقهاء: محددات منهجية ونماذج تطبيقية

وفي الاصطلاح : " هو القول الإنشائي الدال على الكف على جهة الاستعلاء".

- وقد اختلف الأصوليون في أمرين:

1 - هل النهي عند الإطلاق يقتضي التحريم؟

2 - هل يقتضي النهي فساد المنهى عنه أو بطلانه؟

أما عن النوع الأول: فقد اختلفوا في حكم الصلاة في الأمكنة المنهى عن الصلاة فيها.

فقال الشافعية بكراهتها واستدلوا على الجواز بالعمومات الواردة في صحة الصلاة

بكل أرض ومنها حديث الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله

عليه وسلم قال : "جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، فأیما رجل أدركته الصلاة

فليصلي حيث أدركته (مسلم في صحيحه، 2009، ج 1/ ص 370)

وذهب أحمد في أصح الروايتين إلى بطلان الصلاة في الأمكنة المنهى عن الصلاة فيها

ومنها ما رواه أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلوا في مرابض

الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل" (ابن أبي شيبة، 1409، ج 31، ص 337)

أما عن النوع الثاني فقد اختلفوا في نكاح المحرم.

فذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى فساد هذا النكاح وبطلانه

للهي عنه وهو مروي عن عمرو ابنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه، وبه قال سعيد

بن المسيب وسليمان والزهري والأوزاعي.

اللغة وموقعها من اختلاف الفقهاء: محددات منهجية ونماذج تطبيقية

وذهب أبو حنيفة إلى صحة هذا النكاح وجوازه واحتج بما رواه، واحتج بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم (مسلم ، ج 2، ص 131).

خاتمة

بالرغم من حاجة الفقيه للغة في استنباط الحكم وفهمه مقاصديا، فقد اختلف الفقهاء بسببها من جهة الاشتراك في موضوع اللفظة أو في تركيب بعضها على بعض، وبسبب تطور اللغة وانتقالها من الوضع اللغوي إلى الوضع العرفي أو الشرعي. ومن جهة طرق دلالة الألفاظ على الأحكام حيث قسم الأحناف طرق الدلالة إلى أربع وهي: عبارة النص وإشارته ودلالته واقتضاؤه، والمتكلمون إلى قسمين: منطوق ينقسم بدوره إلى صريح وغير صريح يتفرع بدوره، إلى دلالة اقتضاء ودلالة إيماء والقسم الثاني المفهوم ويتفرع إلى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة لنخلص أن اللغة لها موقع خاص في اختلاف الفقهاء، فما على المختلفين إلا أن يعذروا بعضهم بعضا ليكون الاختلاف اختلاف رحمة لا اختلاف عداوة وشحناء .

توصيات

تمكين طلبة العلوم الشرعية من اللغة العربية ومن أسباب اختلاف الفقهاء .

إعادة الاعتبار للغة العربية في تدريس العلوم الشرعية .

اللغة وموقعها من اختلاف الفقهاء: محددات منهجية ونماذج تطبيقية

المصادر والمراجع

القران الكريم برواية ورش

- ابن أبي شيبة 1409هـ ، المصنف ، ط 1 ، مكتبة الرشد، الرياض
- الآمدي، 1404هـ ، الإحكام في أصول الأحكام ، تحقيق سيد الجميلي، ط 1 دار الكتاب العربي بيروت
- البطلليوسي ابن السيد، 1424هـ/2003م، الانصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم، ط 1 دار الفكر، دمشق
- البيانوني محمد أبو الفتح 1403هـ/1983م، دراسات في الاختلافات الفقهية، حقيقتها، نشأتها المواقف المختلفة فيها، ط 2 ، دار السلام.
- البيضاوي ، 2008، منهاج الوصول للبيضاوي، ط 1 دار ابن حزم
- البخاري، 1417هـ/1997م، الجامع الصحيح ، ط 1، دار السلام.
- بن رشد بن محمد ، 1408هـ/1988م، بداية المجتهد، ونهاية المقتصد، ط 1، دار القلم، بيروت، لبنان.#
- الدارقطني، 1966 م، السنن ، دار المعرفة، بيروت.
- الدهلوي ولي الله، الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف ، دار ابن حزم.
- طويلة عبد الوهاب عبد السلام، 2010، أثر اللغة في اختلاف المجتهدين دار السلام ط 2
- مالك، 1408هـ/1988م ، الموطأ ، ط. 8، المكتبة الثقافية.
- مسلم . 2009 م /الصحيح ، ط 1 ، دار ابن الجوزي.

اللغة وموقعها من اختلاف الفقهاء: محددات منهجية ونماذج تطبيقية

الروكي محمد، 1412هـ/2000م ، نظرية التععيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، ط.1، دارالصفاء

الشافعي محمد بن إدريس، الأم ، ط 2، 1393 هـ، دارالمعرفة، بيروت.

الشوكاني محمد بن علي، 1418 هـ/ 1998 م إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ط1، دارالسلام، القاهرة

الخن مصطفى، 1424هـ/2003م، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، ط.2 مؤسسة الرسالة

الغزالي أبي حامد، المستصفى ، تحقيق عبد السلام عبد الشافي، ط 1، 1413 هـ ، دارالكتب العلمية، بيروت.